

**ИНСТРУКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ЗА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ГРИДНЕВА ГУЛАФРУЗ**

2025 год

Содержание

1. Общие положения	4
2. Функции ответственного за организацию обработки ПДн	4
3. Права и обязанности Ответственного за организацию обработки ПДн	5
4. Обязанности ответственного за организацию обработки ПДн в случае обнаружения нарушений	6
5. Ответственность	6

Перечень терминов и сокращений

Обозначение	Описание
Безопасность информации	состояние защищенности информации, при котором обеспечены ее конфиденциальность, доступность и целостность.
Обработка ПДн	любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.
Персональные данные (ПДн)	любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн).

1. Общие положения.

Настоящая Инструкция о лице, ответственном за обработку персональных данных, в ИП Гриднева Гулафруз (далее — Инструкция) определяет основные задачи, функции, права Ответственного за организацию обработки персональных данных (далее — ПДн) в ИП Гриднева Гулафруз. Настоящая Инструкция разработана во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Ответственный за организацию обработки ПДн является работником ИП Гриднева Гулафруз и назначается приказом. В своей деятельности Ответственный за организацию обработки ПДн руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящей Инструкцией и другими внутренними нормативными ИП Гриднева Гулафруз.

2. Функции ответственного за организацию обработки ПДн.

Основными функциями ответственного за организацию обработки ПДн являются:

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части обработки ПДн, нормативных правовых актов, регулирующих обработку ПДн, а также внутренних организационно-распорядительных документов;
- обеспечение правомерности обработки персональных данных, а также соответствия процессов обработки ПДн заявленным целям;
- обеспечение соответствия договоров и соглашений, заключаемых с третьими лицами и связанных с передачей, совместной обработкой или поручением обработки персональных данных, требованиям законодательства Российской Федерации;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации по вопросам обработки ПДн;
- разработка внутренних нормативных документов по организации обработки ПДн и контроль за их исполнением;
- организация мероприятий по повышению осведомленности работников Учреждения по вопросам обработки ПДн;
- изучение и анализ вновь выходящих нормативно-правовых и методических документов в области обработки ПДн;
- организация и ведение учета лиц, допущенных к обработке ПДн в ИП Гриднева Гулафруз.

3. Права и обязанности Ответственного за организацию обработки ПДн.

Ответственный за организацию обработки ПДн имеет право:

- по согласованию давать структурным подразделениям ИП Гриднева Гулафруз и отдельным работникам обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию Ответственного за организацию обработки ПДн;
- запрашивать и получать от структурных подразделений ИП Гриднева Гулафруз сведения, справочные и другие материалы, необходимые для исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением;
- инициировать проведение служебных расследований по фактам нарушения установленных правил обработки ПДн и обеспечения безопасности ПДн и представлять отчет о проведенных служебных расследованиях с представлением информации о субъектах доступа, нарушивших режим доступа;
- готовить предложения о привлечении к проведению работ по обеспечению безопасности ПДн на договорной основе юридических лиц, имеющих лицензии на право проведения работ в области защиты информации;
- совместно с ответственным за обеспечение безопасности ПДн вносить предложения по совершенствованию деятельности ИП Гриднева Гулафруз в области обеспечения безопасности ПДн при их обработке.

Ответственный за организацию обработки ПДн обязан:

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками Учреждения законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требований к защите ПДн;
- доводить до сведения работников Учреждения положения законодательства Российской Федерации о ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, требований к защите ПДн;
- организовывать прием и обработку обращений запросов субъектов ПДн или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов;
- добросовестно выполнять функции, возложенные на него;
- не разглашать ПДн, полученные в рамках выполнения обязанностей.

Ответственный за организацию обработки ПДн должен знать:

- законодательные и нормативно-правовые акты, методические и нормативные материалы по вопросам, связанным с обеспечением информационной безопасности и безопасности ПДн;
- процессы обработки ПДн, действующие в ИП Гриднева Гулафруз;

- используемые информационные технологии Обработки ПДн;
- систему организации защиты ПДн;
- основы работы и функционирования;
- категории обрабатываемых ПДн, категории субъектов ПДн, работников, допущенных к обработке ПДн.

4. Обязанности ответственного за организацию обработки ПДн в случае обнаружения нарушений.

Ответственный за организацию обработки ПДн для проведения расследования привлекает комиссию Учреждения, назначенную приказом. Комиссия обязана установить, имела ли место утечка ПДн и обстоятельства, ей сопутствующие, установить лиц, виновных в нарушении предписанных мероприятий по обработке ПДн, установить причины и условия, способствовавшие нарушению, и выработать рекомендации по их устранению. После окончания расследования председатель экспертной комиссии принимает решение о наказании виновных лиц и необходимых мероприятиях по устранению недостатков.

Все структурные подразделения и работники, работающие с ПДн, обязаны содействовать проведению служебной проверки.

Работа с ПДн может возобновляться только после устранения всех выявленных нарушений и нейтрализации их последствий.

5. Ответственность.

Ответственный за организацию обработки ПДн несет ответственность (гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.